תדריך ליועץ המשפטי: הודעת פרטיות לטכנאים חיצוניים (13 שאלות בסעיף 9)

מסמך	תדריך ליועץ המשפטי: הודעת פרטיות לטכנאים חיצוניים (13 שאלות בסעיף 9)
נתיב המקור	private/planning/legal_pack_technician_privacy_2026-10-18/LEGAL_BRIEF_HE.md
גרסת המקור	קובץ עבודה בתיקיית התכנון (אינו מנוהל בגרסאות במאגר)
הוכן לחבילה	2026-10-24
מצב	הנוסח המקורי נשמר ללא שינוי; עיצוב בלבד. טיוטה לבדיקת עורך דין, אינו ייעוץ משפטי.
הערה	התדריך נכתב לגרסה 2.7.1 (18.10.2026) וחלקים בו התיישנו; ראו מכתב הבקשה, סעיף 7, פריט 5.

תדריך ליועץ המשפטי: הודעת פרטיות לטכנאים חיצוניים (גישה זמנית לדלתות)

תאריך: 18.10.2026. מסמך זה מתאר את המצב כפי שנקרא בקוד המערכת בגרסה הנוכחית (2.7.1). אין בו ייעוץ משפטי; מטרתו לתת ליועץ את העובדות ואת השאלות הפתוחות. **התכונה כבויה ואינה פעילה באף אתר**, ואי אפשר להפעיל אותה בלי גרסת תוכנה נפרדת שמכילה אישור הפעלה בכתב של הבעלים. לכן ניתן עדיין לשנות כל ניסוח והתנהגות שמתוארים כאן.

1. מה המערכת

היא מערכת ניהול מבנה (מצלמות, דלתות ואינטרקום, קריאות שירות והצעות מחיר מספקים). היא **SmplWise Arx** (לא בענן של SmplWise) מותקנת על שרת מקומי באתר הלקוח.

מנהלת בה את Arx. היא מערכת בקרת הכניסה והאינטרקום של המבנה (עמדות כניסה עם מקלדת קוד) **WisKey** ההרשאות.

- **התכונה הנבחנת:** כשספק זכה בעבודה, הוא מודיע דרך עמוד אישי (קישור שנשלח אליו) מי מהטכנאים שלו יגיע ומתי. מנהל מאשר, והטכנאי מקבל בוואטסאפ קוד כניסה אישי בן 6 ספרות, תקף רק לדלתות, לתאריכים ולשעות שאושרו (עד 14 יום לכל היותר).
- **הארגון שמפעיל את המבנה** (הלקוח) הוא שקובע את מטרות העיבוד ומחזיק את המידע. SmplWise היא ספקית התוכנה. שאלת התפקידים המשפטיים (בעל מאגר / מחזיק) מופיעה בשאלות.

2. מהלך העבודה, צעד אחר צעד

1. הספק פותח את העמוד האישי שלו ובוחר טכנאי מרשימת הטכנאים שלו, או מוסיף טכנאי חדש (שם וטלפון).
2. בעמוד מוצגת הודעת פרטיות קצרה, והספק חייב לסמן שקרא/אישר אותה. **האישור ניתן על ידי הספק, לא על ידי הטכנאי.** נשמרים: גרסת הנוסח, מי אישר (קישור הספק) והשעה.
3. טכנאי חדש נשמר מיד ברשימת אנשי הקשר כ"לא פעיל" וממתין לאישור מנהל. **כלומר השם והטלפון שהספק הקליד נשמרים עוד לפני שמנהל ראה אותם.**
4. מנהל מורשה מאשר את הטכנאי ואת הבקשה (דלתות, תאריכים, שעות). אם הבקשה נוצרה ידנית בלי העמוד, המנהל חייב לסמן "האדם קיבל את הודעת הפרטיות", וגם זה נשמר.
5. הטכנאי מאמת בעצמו את מספר הטלפון שלו (קוד אימות שנשלח אליו). קוד כניסה לא יישלח למספר שלא אומת על ידי בעליו ב-180 הימים האחרונים.
6. בתכונת "זהות משותפת" נוצר הטכנאי ב-WisKey כ"אדם עם גישה זמנית" (פרטים בסעיף 3.4).
7. בערב שלפני ההגעה נוצר קוד אישי ב-WisKey ונשלח לטכנאי בוואטסאפ בהודעה נפרדת, בלי קישור. אף אחד ב-Arx לא רואה את הקוד.

8. הגישה מסתיימת אוטומטית בסוף החלון שאושר, או מיד כשהעבודה סומנה "בוצעה", כשהספק או הטכנאי הושבתו, כשמספר הטלפון שונה, או כשהמאשר איבד את ההרשאה. הקוד נמחק מ-WisKey והדלתות מוסרות.

3. איזה מידע נאסף על הטכנאי (שדות מדויקים)

3.1 מה שהספק מקליד

- שם מלא (עד 60 תווים).
- מספר טלפון (נשמר בפורמט בינלאומי).

3.2 מה שנשמר ב-Arx ברשומת איש הקשר

- השם, הטלפון, שם חברת הספק (מועתק), שפה (מועתקת מהספק), סטטוס פעיל/לא פעיל, מי יצר ומתי.
- מזהה מוצפן של מספר הטלפון (מפתח חד-כיווני) לצורך הגבלת כמות הודעות - לא המספר עצמו.
- מתי ואיך אומת מספר הטלפון.
- רשומת "ממתין לאישור": איזה ספק, לאיזו עבודה, מי יצר ומתי, מי אישר ומתי.

3.3 רשומת הגישה (ב-Arx)

- מי מקבל גישה (מזהה), אילו דלתות, תאריכים ושעות, סטטוס, מי ביקש ומי אישר ומתי, הפניה לעבודה, סימון "מחוץ לחלון העבודה".
- רשומת אישור הודעת הפרטיות: גרסת הנוסח, דרך העמוד או דרך המנהל, מי ומתי.
- יומן שליחת קודים (מזהה מוצפן של המספר, שעה, הצלחה/כישלון) - **נמחק אוטומטית אחרי יומיים**.

3.4 מה שנשלח ל-WisKey (מערכת בקרת הכניסה)

- שם לתצוגה (32 התווים הראשונים של השם).
- מספר עובד אקראי שאינו אומר דבר (לא תעודת זהות ולא טלפון).
- קטגוריה: "קבלן" (או "מבקר").
- "אחראי": שם המנהל שאישר.
- מטרה: טקסט קבוע עם הפניה לעבודה (ללא טקסט חופשי).
- מפת דלתות, תוקף, שעות יומיות, והקוד האישי (6 ספרות, קיים רק ב-WisKey).
- **לא נשלחים ל-WisKey:** טלפון, תמונה, תעודת זהות, דוא"ל.
- כל כניסה נרשמת ב-WisKey תחת שם האדם (שם, שעה, דלת). במקומות שהדבר הופעל עשויה להישמר גם תמונה ברגע הכניסה. משך השמירה של רישומי הכניסה ב-WisKey נקבע בצד WisKey **ולא אומת**.

3.5 הודעת הוואטסאפ לטכנאי

- נשלחת למספר הטכנאי בלבד. תוכן: הקוד, שמות הדלתות, התאריכים והשעות, מספר אסמכתא קצר, ושורה אחת על רישום הכניסות.
- לא כוללת שם, קישור או פרטי העבודה. ההודעה פותחת בשם המוצר "SmplWise Arx" ולא בשם הארגון (ראו שאלה 10).

3.6 מה לא נשמר בשום מקום ב-Arx

- הקוד האישי (לא הקוד, לא גרסה מוצפנת שלו ולא אורכו), בשום טבלה, יומן או הודעת שגיאה.
- תעודת זהות, דוא"ל או תמונה של הטכנאי (מלבד תמונת כניסה, אם הופעלה בצד מערכת הכניסה).
- יומן הביקורת (Audit) שומר מזהים בלבד - בלי שמות, טלפונים, קודים או תוכן הודעות.

4. מי רואה את המידע ומתי

מי	מה רואה	מתי
הספק (בעמוד האישי שלו)	את הטכנאים שלו בלבד, כשם פרטי + 2 הספרות האחרונות של הטלפון; את מצב הבקשה	כל עוד העבודה פתוחה והתכונה פעילה
מנהל עם הרשאת אישור גישה (בברירת מחדל רק מנהל המערכת; הבעלים יכול להעניק אותה לאחרים)	את הטכנאי הממתין, את פרטיו ואת הבקשה	מרגע שהספק שלח את הבקשה
משתמשים עם הרשאת צפייה באנשים בעמדות הכניסה הרלוונטיות	את שם האדם ואת הגישה שלו	אחרי שנוצרה בקשה
מפעילי WisKey (מערכת הכניסה)	רשומת האדם (שם, קטגוריה, אחראי, מטרה) ורישומי הכניסה	מרגע אישור הגישה
הטכנאי	את הקוד שלו, בוואטסאפ בלבד	בערב שלפני ההגעה
אף אחד ב-Arx	את הקוד	אף פעם

הודעות שמגיעות למנהלים על בקשות חדשות אינן מכילות שם, טלפון או דלת. לא אומת: האם משתמשים אחרים שיש להם הרשאת צפייה כללית ברשימת אנשי הקשר רואים גם טכנאי שעדיין "ממתין לאישור".

5. שמירה ומחיקה

החלטת הבעלים: מחיקה ידנית בלבד של הטכנאי ושל הרשומה שלו ב-WisKey. אין מחיקה אוטומטית אחרי 30 יום (זו הייתה ההמלצה המקורית, והבעלים בחר אחרת). לכן אסור שנוסח ההודעה יבטיח מחיקה אוטומטית בתוך פרק זמן.

מידע	מתי נמחק
רשומת איש הקשר (שם, טלפון)	רק כשמנהל מוחק ידנית
האדם ב-WisKey	רק בלחיצה ידנית "מחק עכשיו" (עם הקלדת מילת אישור); הגישה מבוטלת קודם
רשומות הגישה (מזהים, דלתות, תאריכים - בלי שם)	אוטומטית, 12 חודשים אחרי סיום הגישה
יומן שליחת הקודים	אוטומטית אחרי יומיים
הקוד עצמו	מוסר מ-WisKey בסיום הגישה; ב-Arx אינו נשמר כלל
רישומי כניסה ב-WisKey	לפי הגדרות WisKey (**לא אומת**)

שני פערים שכדאי שהיועץ יכיר:

- בקוד הנוכחי **אין פעולת "דחייה"** לטכנאי ממתין. טכנאי שמנהל לא אישר נשאר ברשימה כ"לא פעיל" עד מחיקה ידנית.
- במסמך התכנון נכתב שייצוא המידע של איש קשר (לבקשת עיון) יכלול גם את הגישות שלו. **לא מצאתי שזה נבנה**, ולכן בקשת עיון תטופל היום ידנית.

6. מודל ההסכמה וההודעה

- ההודעה מוצגת לספק בעמוד ההגעה, והספק מאשר אותה **בשם הטכנאי**. הטכנאי עצמו לא רואה כיום את ההודעה המלאה. הוא מקבל רק שורה אחת בהודעת הקוד ("הכניסות נרשמות (שם, שעה ודלת)").
- **פער בנוסח הקיים:** הנוסח שכתוב היום במערכת פונה לקורא בגוף שני ("יישמרו שמך...") כאילו הוא הטכנאי, אבל מי שקורא אותו הוא הספק. הנוסח המוצע (בקובץ המצורף) כתוב בגוף שלישי ומוסיף משפט שבו הספק מצהיר שהודיע לטכנאי.
- הנוסח הקיים קיים רק בעברית ובאנגלית. ספק שהשפה שלו ערבית או רוסית רואה כיום את ההודעה **בעברית**, והודעת הקוד מגיעה אליו **באנגלית**. נוסח בערבית וברוסית מוצע בקובץ המצורף.
- המערכת מאפשרת חלופה: אם היועץ יקבע שהטכנאי חייב לקבל את ההודעה בעצמו, אפשר לשלוח לו נוסח קצר בגוף שני בהודעת אימות הטלפון או בהודעת הקוד הראשונה (נוסח "ב" בקובץ המצורף). זה מחייב שינוי קוד קטן.

7. גורמים חיצוניים והעברה לחו"ל (שאלות, לא קביעות)

- **וואטסאפ (Meta):** ההודעות נשלחות ממספר הוואטסאפ של הארגון באמצעות רכיב לא רשמי שמתחבר לוואטסאפ כמו מכשיר נוסף (לא דרך ממשק העסקים הרשמי של Meta). תוכן ההודעה מוצפן מקצה לקצה, אבל נתוני מטא (מספרים, זמנים) עוברים בשרתי Meta, שחלקם בחו"ל. אין הסכם עיבוד ישיר מול Meta. השימוש ברכיב לא רשמי עלול גם לא להתאים לתנאי השימוש של וואטסאפ.

Cloudflare: התעבורה מוצפנת .(חברה אמריקאית) Cloudflare העמוד האישי של הספק נגיש מהאינטרנט דרך מנהרת כך שהשם והטלפון שהספק מקליד עוברים בשרתיה. **לא אומת** אם קיים הסכם עיבוד נתונים ואיפה, Cloudflare עד ממוקמים השרתים.

WisKey: יכול לגשת לנתונים (למשל לצורך תמיכה) WisKey פועלת באתר. **לא אומת** אם מפתח או מתחזק חיצוני של .

SmplWise כספקית תוכנה: אם היא ניגשת לשרת לצורך תמיכה, ייתכן שהיא "מחזיק" במובן החוק .

- **גיבויים: לא אומת** היכן נשמרים גיבויי מסד הנתונים של האתר.

8. אמצעי אבטחה (בפסקה אחת)

התכונה כבויה כברירת מחדל ואי אפשר להפעיל אותה בלי גרסת תוכנה ייעודית. רק בעלי הרשאה ייעודית מאשרים גישה, ורק לעמדות שבאחריותם. הקוד האישי לא נשמר, לא נרשם ביומן ולא מוצג לאיש. הוא תקף רק בחלון שאושר (עד 14 יום), נמחק בסיומו, ונשלח רק למספר שהטכנאי אימת בעצמו, בהודעה נפרדת ובלי קישור. יש מגבלות על מספר השליחות לכל גישה, לכל מספר ולכל אתר. יומן הביקורת שומר מזהים בלבד. ל-WisKey עובר רק מינימום הפרטים (בלי טלפון). הגישה מבוטלת אוטומטית כשהעבודה מסתיימת או כשהספק מושבת. העמוד של הספק הוא קישור אישי עם הגבלת קצב, והמידע נשמר על שרת מקומי באתר.

9. שאלות ליועץ (ומה משתנה לפי התשובה)

1. **האם אישור של הספק בשם הטכנאי מספיק, או שהטכנאי חייב לקבל את ההודעה ולאשר בעצמו?** אם הספק מספיק - משאירים את המנגנון ומוסיפים רק את משפט ההצהרה של הספק. אם לא - שולחים לטכנאי נוסח קצר בהודעת אימות הטלפון או בהודעת הקוד הראשונה, ואולי מבקשים ממנו אישור (שינוי קוד קטן עד בינוני).
2. **האם מותר לשמור שם וטלפון שהספק הקליד לפני שמנהל בדק אותם?** אם לא, או רק לזמן מוגבל - נוסיף פעולת "דחייה" שמוחקת את הפרטים, ואולי מחיקה אוטומטית של טכנאי שלא אושר תוך X ימים (זו החלטה שסותרת חלקית את מדיניות "מחיקה ידנית בלבד", ולכן נדרש אישור הבעלים).
3. **שמירה ללא תקופה קבועה (עד מחיקה ידנית) - האם זה מקובל? האם ההודעה חייבת לציין תקופה?** אם חייבים תקופה - הבעלים יצטרך לבחור תקופה, והמערכת תצטרך מחיקה אוטומטית או תזכורת למחיקה; נוסח ההודעה ישתנה בהתאם. כדאי לאשר גם את המחיקה האוטומטית של רשומות הגישה אחרי 12 חודשים.
4. **בסיס העיבוד: הודעה או הסכמה?** האם משפט ההצהרה צריך לכלול "והטכנאי הסכים", או שמספיק "הודעתי לו"? משפיע רק על הנוסח (סוגריים מרובעים בנוסח המוצע).
5. **זהות בעל המאגר ופרטי הפנייה:** האם "מנהל המבנה" (כללי) מספיק, או שצריך לנקוב בשם הארגון ובדרך פנייה? אם צריך - נוסיף מקום לשם הארגון ולפרטי קשר שמוגדרים לכל אתר (הנוסח עצמו יישאר קבוע ולא ניתן לעריכה).
6. **הפרטים שהודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות צריכה לכלול:** האם המשפט "אין חובה חוקית למסור את הפרטים, אך בלעדיהם לא ניתן להנפיק קוד" נכון ומספיק? האם צריך לנקוב בנמענים (מערכת הכניסה, וואטסאפ)?
7. **וואטסאפ:** האם צריך לציין בהודעה ש-Meta מקבלת נתונים ושיש העברה לחו"ל? האם השימוש ברכיב לא רשמי מעורר בעיה (תנאי שימוש, אחריות)? אם כן - אפשרויות: מעבר לממשק העסקים הרשמי או ל-SMS (פיתוח נוסף), או מסירה ידנית.

Cloudflare ושרתים בחו"ל: האם נדרש הסכם עיבוד, או ציון בהודעה ?

9. **תמונת כניסה:** האם הניסוח "ובמקומות שהדבר הופעל - גם תמונה ברגע הכניסה" מספיק? האם שילוט מצלמות קיים במבנה מכסה את זה?

10. **שם השולח בהודעת הקוד:** ההודעה פותחת בשם המוצר ("SmplWise Arx") ולא בשם הארגון. האם זה עלול להטעות לגבי זהות בעל המאגר? אם כן - נחליף לשם הארגון (שינוי קוד קטן).
11. **שפה:** האם חובה לתת את ההודעה בשפה שהקורא מבין? (הנוסח בערבית וברוסית מוכן ומחכה לאישור.) מה עושים עם שפות אחרות - עברית או אנגלית כברירת מחדל?
12. **רישום מאגר ותקנות אבטחת מידע:** האם רשימת הטכנאים ורישומי הכניסה הם "מאגר" שדורש רישום או רמת אבטחה מסוימת לפי התקנות? משפיע על מסמכי נהלים ולא על הקוד.
13. **זכות עיון ותיקון:** האם טיפול ידני בבקשות (עד שייבנה ייצוא אוטומטי) מספיק?

10. מסמכים מצורפים

הנוסח המוצע בארבע שפות: הודעה לספק, משפט ההצהרה, שורה בהודעת - `NOTICE_TEXT_PROPOSED_he_en_ar_ru.md`
.הקוד, הודעת הקוד המלאה, ונוסח "ב" לטכנאי עצמו. בסוף הקובץ מופיע הנוסח הקיים היום במערכת להשוואה

2. (לא לשליחה כברירת מחדל) מסמך התכנון הטכני באנגלית. הוא כולל פרטי אבטחה פנימיים, והתדריך הזה מסכם את מה שרלוונטי. אפשר לשלוח קטעים לפי בקשת היועץ.

11. מה לא אומת

- משך שמירת רישומי הכניסה ותמונות הכניסה ב-WisKey, והאם קיימת בכלל תמונת כניסה באתר הנוכחי.
- האם וואטסאפ מעביר טקסט בערבית וברוסית כמו שהוא (לא נבדק בשליחה אמיתית; התכונה כבויה).
- הסכמי עיבוד עם Cloudflare ו-Meta, ומיקום הגיבויים.
- האם משתמשים עם הרשאת צפייה כללית ברשימת אנשי הקשר רואים טכנאים ממתינים.
- מסך ההגעה לספק עוד לא נבנה בממשק (קיים כרגע רק בצד השרת). לכן הנוסח לא הוצג לאיש, ואיך הוא נראה בפועל על המסך טרם נבדק.